

1501419-73.2020.8.26.0068

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Juíza, processo em curso regular por tráfico. Segundo versão do inquérito reproduzida na denúncia, Policiais civis foram atrás de denúncia anônima de possível tráfico realizado por Altamir e Karen. Diligenciaram o local, fizeram campana, observaram o adolescente João em atividade de tráfico, apreenderam-no, com quatro porções de cocaína, apreendeu-se também as 68 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Sala 8, Vila Porto - CEP 06400-000, Fone:

(11) 4198-5350, Barueri-SP - E-mail: barueri1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501419-73.2020.8.26.0068

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2130778/2020 - DEL.POL.BARUERI, 8390902 - DEL.POL.BARUERI, 1523/20/401 - DEL.POL.BARUERI, 2130778 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAREN SILVANO DOS SANTOS e outro

Vítima:

A SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

13/10/2022

Aos 13 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca de Barueri/SP, na sala de audiências virtuais da 1a. Vara Criminal, sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito Dra. Cyntia Menezes de Paula Straforini, compareceram o DD. Promotor de Justiça, Dr. Eduardo Caetano Querobim, os advogados Dra. Deise Osmarina Costa Morgado e Dr. Daniel Andrade, bem como os réus Karen e Altamir e as testemunhas Manoel Francisco e Denis. NADA MAIS. Eu, _____ (Daiane Lemos), escrevente de sala, digitei e subscrevi.

Pelo representante do MP foi dito: MMA Juíza, processo em curso regular por tráfico. Segundo versão do inquérito reproduzida na denúncia, Policiais civis foram atrás de denúncia anônima de possível tráfico realizado por Altamir e Karen. Diligenciaram o local, fizeram campana, observaram o adolescente João em atividade

de tráfico, apreenderam-no, com quatro porções de cocaína, apreendeu-se também as 68 porções de cocaína que estavam armazenadas no carro e, tendo recebido dele a confirmação de que os acusados Altamir e Karen eram, de fato, os gerentes da atividade, rumaram de imediato ao apartamento de n. 53 do imóvel de n. 50 daquela rua. Ali, os policiais notaram a porta aberta, ENTRARAM SEM MANDADO, e já puderam observar que havia as 25 porções de cocaína sobre a mesa (ao lado, o documento de identidade da ora denunciada Karen), a sugerir que os denunciados haviam empreendido fuga às pressas. Entende-se que todas as provas são nulas a partir do ingresso na residência. É que os investigadores não tinham mandado de busca ou de prisão e não tinham, desde a perspectiva visual ou contextual de fora do imóvel, como ter convicção de que havia crime permanente em curso dentro do domicílio, única situação que lhes legitimaria o ingresso desautorizado no local. Jurisprudência consolidada do STF, no tema 280, e que tem pacífica aplicação já pelo STJ, como neste precedente recentíssimo: "Ingresso irregular na casa - PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA DO AGENTE E DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 2. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 3. Hipótese em que a simples fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no RHC 132.343/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). Nesses termos, nulas e inválidas todas as provas (porque tudo - a apreensão das drogas e dos documentos da Ré, que a identificaram - decorreu da busca ilegal), são inadmissíveis, nos termos do art. 157 do CPP e não subsiste nenhum elemento informativo válido. Requer-se absolvição sumária por insuficiência de provas, nos termos dos artigos 386, VII, e 395, ambos do CPP.

Pela Meritíssima Juíza foi dito que: Vistos 1) Considerando-se os termos da manifestação Ministerial, que adoto como razão de decidir, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO os réus Altamir Miranda Junior e Karen Silvano dos Santos, nos termos dos arts. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal. Registre-se e cumpra-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos. 2) As partes manifestaram que não desejam recorrer da presente decisão, transitando em julgado nesta data. 3) Saem os presentes intimados. Barueri, 13 de outubro de 2022. Eu _____ (Daiane Lemos) Escrevente, subscrevi e assino.

Promotor(a):

Defensor(a):

Réu: